kontsumoBIDE
KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA
INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

EUSKADIKO KONTSUMOKO ARBITRAJE BATZORDEA
JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO DE EUSKADI

ARBITRAJE-ESKABIDEA / SOLICITUD DE ARBITRAJE

ESP. ZKA. / EXPTE. Nº.:

Erreklamatzailea agertzen da, eta Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Defentsarako Lege Orokorraren Testu Bateginaren 57. artikuluaren eta Kontsumoko Arbitraje Sistema arautzen duen 231/2008 Errege Dekretuaren 34. artikuluaren babesean, arbitraje-erabakipean jartzen du honako auzigai hau:

El/La reclamante comparece y al amparo del artículo 57 del Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y el artículo 34 del Real Decreto 231/2008 por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo, somete a la decisión arbitral la cuestión litigiosa siguiente:

ERREKLAMATZAILEA / RECLAMANTE

IZEN-ABIZENAK / NOMBRE Y APELLIDOS

NAN / DNI

HELBIDEA / *DOMICILIO*

UDALERRIA / MUNICIPIO

LURRALDE HISTORIKOA TERRITORIO HISTÓRICO

POSTA KODEA CÓDIGO POSTAL

TELEFONOAK TELÉFONOS

POSTA ELEKTRONIKOA / CORREO ELECTRÓNICO

FAX

Erreklamazioa ondoren adierazten diren erreklamatuen aurka gauzatu da:
La reclamación se formaliza contra el/la reclamado/a que se especifica:

ERREKLAMATUA / RECLAMADO/A

Erreklamatu batzuk badaude, jarri denen datu osoak. / Si hay varios/as reclamados/as, poner los datos completos de todos/as.

SOZIETATEAREN IZENA / RAZÓN SOCIAL

ENA-IFZ / DNI-CIF

IZEN KOMERTZIALA / NOMBRE COMERCIAL

HELBIDEA / DOMICILIO

UDALERRIA / MUNICIPIO

LURRALDE HISTORIKOA TERRITORIO HISTÓRICO

POSTA KODEA CÓDIGO POSTAL

TELEFONOAK TELÉFONOS

POSTA ELEKTRONIKOA / *CORREO ELECTRÓNICO*

FAXA / *FAX*

+ Erreklamatua gehitu / Añadir reclamado/a

GERTAERAK / HECHOS

Gertaeren azalpen zehatza. / Exposición clara de los hechos ocurridos.

XEDEA / PRETENSIÓN

Lortu nahi duzunaren azalpen zehatza, diru-kopuru zehatza barne, horrelakoa bada.
Exposición clara de lo que se desea obtener, incluida la cantidad económica concreta, en su caso.

kontsumoBIDE

AGIRIAK - FROGAK / DOCUMENTACIÓN - PRUEBAS

Erantsi zaizkion agirien (kontratuak, fakturak, ordainagiriak, txostenak eta abar) eta egin nahi diren frogen zerrenda.
Relación de los documentos que se adjuntan (contratos, facturas, recibos, informes, etc.) y de las pruebas que se desean practicar.

Agiria - Froga / Documento - Prueba

+ Agiria gehitu / Añadir documentación

Adierazten dut, halaber, ez dudala beste inongo arbitraje batzordetan gai honi buruzko erreklamaziorik aurkeztu, ezta aurkeztuko ere. Halaber, ondokoa eskatzen dut: erreklamazio hau aurkeztutzat jotzea, arbitraje-erabakia hartzeko, eta zegozkion izapideak egin ondoren, kide bakarreko edo anitzeko arbitraje-organoak EKITATEZ ematea laudoa, nire auziak aintzat hartuz, epaiaren erabakia beteko dudanaren konpromisoarekin. Erreklamatuak soilik Zuzenbideko arbitrajea onartzen badu, modu berean onartzen dut nik arbitraje hori.

Halaber, zera eskatzen dut: arbitraje organoak gatazka ezagutu baino lehen bitartekotzaren bidez gatazka konpontzen saiatzea.

La parte reclamante manifiesta que no ha interpuesto, ni lo hará, reclamación por el mismo asunto en otra Junta Arbitral y solicita que tenga por interpuesta esta reclamación al objeto de decisión por un órgano unipersonal o colegiado, y previos los trámites procedentes, dicte laudo EN EQUIDAD estimando la pretensión, comprometiéndose a cumplir el mismo. En el caso de que el reclamado acepte sólo el arbitraje en Derecho, acepto de la misma manera este arbitraje.

Asimismo, solicito que, con carácter previo al conocimiento del conflicto por el órgano arbitral, se intente la mediación.

_____ (e)n, _____ (e)(a)n

En _____ *, a* _____

ERREKLAMATZAILEAREN SINADURA
FIRMA DEL/LA RECLAMANTE

OHARRA: Kontsumoko arbitrajea borondatezko prozedura da bi aldeentzat. Beraz, arbitrajea bakarrik egingo da erreklamatuak hori onartzen badu edo kontsumoko arbitraje sistemari atxikituta badago.

Arbitraje-eskabide honen datuak Eusko Jaurlaritzako erregistro informatikoan sartuko ditugu. Eta horren berri jakinarazten dizuegu, 15/1999 Lege Organikoko (abenduaren 13ko legea, izaera pertsonaleko datuak babesteari buruzkoa) 5. artikuluan arautukoari jarraituz.

***NOTA**: El arbitraje de consumo es un procedimiento voluntario para las partes. La presentación de esta solicitud no garantiza que el arbitraje vaya a celebrarse, salvo aceptación expresa del reclamado o adhesión previa de éste al sistema arbitral de consumo.*

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos de esta solicitud de arbitraje pasarán a formar parte de un registro informático del Gobierno Vasco.

JARRAIBIDEAK / INSTRUCCIONES

Arbitraje eskaera eta dokumentazio guztia bi aletan aurkeztu beharko dira. Bi ale berdin eta oso aurkezteko beharra dago. Ale bat Kontsumoko Arbitraje Batzordeko espedienteari erantsi, eta bestea, enpresa erreklamatuari bidaliko zaio.

La solicitud de arbitraje y toda la documentación se presentará por duplicado. Deberá presentar dos ejemplares iguales y completos. Un ejemplar será para el expediente de la Junta Arbitral de Consumo y el otro ejemplar se trasladará a la empresa reclamada.

Bai eskabidea bai dokumentazioa, era oso, garbi eta irakurgarrian aurkeztu beharko dira.

El texto y la documentación deberán presentarse de forma completa, clara y legible.

Helbide eta telefonoaren aldaketak jakinarazi beharko dira.

Deberá comunicar los cambios de domicilio y teléfono de contacto.

Arbitraje-eskabidea kontratu edo fakturaren titularraren izenean izan beharko da. Beste norbaiten izenean egingo balitz, legezko ordezkaritza hura egiaztatzeko beharra dago.

La solicitud de arbitraje debe ir a nombre de la persona titular del contrato o factura. En el caso de que lo haga por su representante, deberá acreditar dicha circunstancia.

Arbitraje-eskabidea erreklamatzen duen pertsonak sinatu behar du.

La solicitud de arbitraje deberá ser firmada por la persona o personas que reclamen.

Jabeen Elkartea izatekotan, jarri Elkartearen eta ordezkariaren datu osoak.

En caso de ser una Comunidad de Propietarios, deben constar los datos completos de ésta y del/la representante.

Arbitraje-eskabidearekin batera aurkeztuta -ako dokumentazio osoa fotokopia moduan erantsiko da.

La documentación que se presente con la solicitud de arbitraje deberá ser fotocopia.

Jatorrizko dokumentazioa entzunaldian aurkeztu beharko da.

La documentación original se presentará en el acto de la audiencia.